



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 DEL  
04/05/2026

**OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA HERA COMM S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 569/2025 INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13/2026. PROVVEDIMENTI.**

Registro Generale  
N. 315 DEL  
05/05/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

### Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

**Accertata** la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del recente Decreto Sindacale n. 16/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

**Richiamate** la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2026 con la quale l'Organo di governo ha ritenuto tutelare le ragioni difensive dell'Ente comunale nel giudizio di appello R.G.App. n. 4677/2025 intrapreso innanzi la Corte di Appello di Napoli dalla società HERA COMM S.p.A., in p.l.r.p.t., avverso la sentenza n. 569/2025 resa in data 09.04.2025 dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio civile recante R.G. n. 5139/2020;

**Richiamata** altresì la comunicazione a mezzo pec del 01.12.2025 inviata al Comune di Avella dal proprio difensore nominato, Avv. Emanuele LITTO, difensore costituito nel primo grado di giudizio, circa la pendenza del suindicato giudizio ed acquisita in pari data al protocollo n. 13323;

**Ritenuto** dare esecuzione alla sopra recitata deliberazione n. 13/2026 di Giunta Comunale;

**Dato atto** che è stato acquisito il seguente numero di CIG BB7B125223, tramite la piattaforma PCP;

**Considerato che** nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del vigente Codice dei contratti, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

**Vista** la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare la costituzione del Comune di Avella nel giudizio di gravame recante R.G.App. n. 4677/2025 proposto dalla società dalla società HERA COMM S.p.A., in p.l.r.p.t., innanzi la Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza n. 569/2025 resa in data 09.04.2025 dal Tribunale Civile di Avellino;
2. Di incaricare l'Avv. Emanuele LITTO, del Foro di Avellino, P.IVA 02683500645, con studio legale sito al Corso G. Garibaldi n. 22/A in Baiano (Prov. AV), quale difensore già costituito nel giudizio di primo grado, alla costituzione nel suddetto procedimento innanzi la Corte di Appello di Napoli recante R.G.App. n. 4677/2025;
3. Quantificare il compenso professionale in favore del predetto Professionista nella somma complessiva di euro 6.000,00, somma già comprensiva di oneri e spese come per legge, con imputazione a valere sul capitolo n. 124, impegno contabile n. 91/26 del vigente bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, corrente annualità;
4. Dare atto che i rapporti con il Professionista incaricato, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da disciplinare di incarico legale allegato che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall'art. 2233 del Codice civile;
5. Autorizzare la liquidazione, a titolo di acconto, al suindicato Professionista della somma complessiva di euro 1.794,00, somma comprensiva di C.P.A. al 4% e spese generali al 15% già incluse come per legge, previa emissione di relativa fatturazione elettronica che dovrà pervenire al Comune di Avella per il tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG BB7B125223;
7. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
8. La presente determinazione:
  - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
  - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
  - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30).È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 05/05/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**  
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 04/05/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 05/05/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 05/05/2026

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 05/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 529, e vi rimarrà fino al 20/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 315 del 05/05/2026;

Oggetto: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO DA HERA COMM S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 569/2025 INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13/2026. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 05/05/2026

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to Avv. Massimiliano Sorriento